

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3577/2532

นายสำเริง ปิยะดิษฐ์
นายพัชรพล เดชยันต์วิวัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 569

สัญญาเช่าที่ดินและตึกแถวที่จำเลยทำกับ ส. มิได้ระบุเรื่องการชำระค่าเช่าไว้ว่าให้ปฏิบัติอย่างไร การชำระค่าเช่าจำเลยจึงต้องชำระยังภูมิลำเนาปัจจุบันของ ส. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 324 แม้ตามทางปฏิบัติ ส.จะเป็นผู้มาเก็บค่าเช่าจากจำเลยก็ตาม ก็เป็นเพียงข้อปฏิบัติระหว่าง ส. กับจำเลยเท่านั้น เมื่อ ส. โอนที่ดินและตึกแถวให้โจทก์มีผลให้โจทก์มีฐานะเป็นผู้ให้เช่า ข้อปฏิบัตินี้หาได้โอนมาด้วยไม่เพราะมิใช่สิทธิและหน้าที่ซึ่งเกิดขึ้นตามสัญญาเช่า ดังนั้นการที่จำเลยไม่ไปชำระค่าเช่ายังภูมิลำเนาปัจจุบันของโจทก์จึงเป็นผู้ผิดสัญญาเช่า โจทก์ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและตึกแถวจากนางสลวย ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและตึกแถวร่วมกับนางสาวสาลินี ต่อมาได้มีการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินและตึกแถวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวสาลินีแต่ผู้เดียว นางสาวสาลินีได้โอนขายที่ดินและตึกแถวดังกล่าวให้โจทก์ โจทก์จึงมีฐานะเป็นผู้ให้เช่า จำเลยผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าให้โจทก์ โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาเช่าแต่จำเลยไม่ยอมออกไปจาก

ตีกแถว ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารและให้จำเลยชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ผู้ให้เช่าเดิมมาเก็บค่าเช่าจากจำเลย ณตีกแถวที่เช่า โจทก์มีหน้าที่ต้องมาเก็บค่าเช่าจากจำเลยเช่นเดียวกับการที่โจทก์ไม่มาเก็บค่าเช่าจึงตกเป็น ผู้ผิดนัด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวาร และให้จำเลยชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ตามสัญญาเช่ามิได้ระบุเรื่องการชำระค่าเช่าไว้ว่าจะปฏิบัติกันอย่างไร แต่นางส่วยผู้ให้เช่าเดิมได้ส่งตัวแทนไปเก็บค่าเช่าจากจำเลย ณตีกแถวที่เช่า แล้ววินิจฉัยว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๒๔ บัญญัติให้การชำระหนี้ต้องชำระ ณ สถานที่ ซึ่งเป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ แม้ผู้ให้เช่าคนเดิมจะส่งตัวแทนไปเก็บค่าเช่าจากจำเลยก็เป็นเพียงข้อปฏิบัติระหว่างผู้ให้เช่าคนเดิมกับจำเลยเท่านั้น มิใช่สิทธิและหน้าที่ตามข้อสัญญา ซึ่งโจทก์จะต้องรับโอนมาด้วยและจำเลยก็จะอ้างข้อปฏิบัติดังกล่าวหาได้ไม่ เมื่อจำเลยไม่นำค่าเช่าไปชำระให้โจทก์ ณ ภูมิลำเนาของโจทก์ จำเลยย่อมเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ย่อมใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้

พิพากษาแก้เฉพาะค่าเสียหาย.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายจองทรัพย์ เทียงธรรม

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ กิจสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ